

Karteikarten Sachbeschädigung — Prüfungsschema

§ 303 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Eigentumsdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Objektiver Tatbestand — 1. Fremde Sache: Was ist damit gemeint?

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB) ohne Rücksicht auf seinen Wert; Tiere sind nach § 90a BGB gleichgestellt. Anders als bei §§ 242, 246 StGB muss die Sache nicht beweglich sein — auch Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile werden erfasst. Fremd ist die Sache, wenn sie zumindest auch im Eigentum eines anderen steht, also weder herrenlos noch im Alleineigentum des Täters.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand — 2. Beschädigen, § 303 I StGB: Was ist damit gemeint?

Beschädigen ist nach herrschender Meinung jede nicht nur unerhebliche körperliche Einwirkung auf die Sache, durch die entweder ihre Substanz verletzt oder ihre bestimmungsgemäße Brauchbarkeit beeinträchtigt wird. Es genügt daher, dass die Sache ihre Funktion nicht mehr oder nur noch eingeschränkt erfüllen kann, etwa beim Ablassen der Luft aus Reifen oder beim Verstellen einer Maschine, das nur mit Aufwand rückgängig zu machen ist.

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand — 3. Zerstören, § 303 I StGB: Was ist damit gemeint?

Zerstören ist die gesteigerte Form des Beschädigens: Die Sache wird in ihrer Existenz aufgehoben oder so weit beeinträchtigt, dass sie für ihren bestimmungsgemäßen Zweck vollständig unbrauchbar wird. Ein Zerstören liegt damit stets auch dann vor, wenn die Restsubstanz körperlich fortbesteht, aber jede sinnvolle Verwendung ausgeschlossen ist.

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand — 4. Verändern des Erscheinungsbilds, § 303 II StGB: Was ist damit gemeint?

Erfasst wird, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert. Die Variante greift ein, wenn es an einer Substanzverletzung oder Brauchbarkeitsbeeinträchtigung fehlt, das äußere Erscheinungsbild aber gleichwohl über eine bloße Bagatelle hinaus und nicht nur kurzfristig umgestaltet wird — Hauptanwendungsfall ist das Anbringen von Graffiti. Nur unerheblich oder ohne Weiteres rückstandslos entfernbare Veränderungen bleiben straflos.

KARTE 5 / 9

Was prüft man unter II. Subjektiver Tatbestand?

Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale; dolus eventualis genügt. Der Vorsatz muss sich insbesondere auf die Fremdheit der Sache erstrecken — wer die Sache irrig für herrenlos oder für sein Eigentum hält, unterliegt einem Tatbestandsirrtum nach § 16 I 1 StGB, eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit besteht nicht. Bei § 303 II StGB muss der Vorsatz auch die nicht nur unerhebliche und nicht nur vorübergehende Wirkung der Veränderung umfassen.

KARTE 6 / 9

Was prüft man unter III. Rechtswidrigkeit?

Nach allgemeinen Regeln zu prüfen. Praktisch im Vordergrund steht die Einwilligung des Eigentümers: Da das Eigentum ein disponibles Individualrechtsgut ist, entfällt bei wirksamer Einwilligung die Strafbarkeit; ob sie bereits den Tatbestand ausschließt oder erst rechtfertigend wirkt, wird unterschiedlich beurteilt, führt aber im Ergebnis zum selben Resultat. Daneben kommen Notwehr (§ 32 StGB), Defensiv- und Aggressivnotstand (§§ 228, 904 BGB) sowie der rechtfertigende Notstand (§ 34 StGB) in Betracht; bei mehreren Miteigentümern muss die Einwilligung von allen getragen sein.

KARTE 7 / 9

Was prüft man unter IV. Schuld?

Nach allgemeinen Regeln: Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere § 35 StGB. Klausurtypisch ist der Erlaubnistatbestandsirrtum, wenn der Täter irrig annimmt, der Eigentümer sei mit der Einwirkung einverstanden.

KARTE 8 / 9

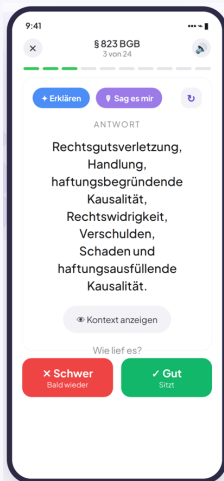
Was prüft man unter V. Strafantrag, Versuch und Konkurrenzen?

Nach § 303c StGB wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, die Strafverfolgungsbehörde hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten; der Antrag ist Prozessvoraussetzung und außerhalb des dreistufigen Deliktaufbaus zu prüfen, die Antragsfrist beträgt nach § 77b StGB drei Monate. Der Versuch ist nach § 303 III StGB strafbar. Zu beachten sind ferner die spezielleren Tatbestände der gemeinschädlichen Sachbeschädigung (§ 304 StGB), der Zerstörung von Bauwerken (§ 305 StGB) und der Datenveränderung (§ 303a StGB).

KARTE 9 / 9

Wie ist das Prüfungsschema zu § 303 StGB aufgebaut?

Objektiver Tatbestand mit fremder Sache und einer Tathandlung — Beschädigen oder Zerstören nach § 303 I StGB, hilfsweise nicht nur unerhebliches und nicht nur vorübergehendes Verändern des Erscheinungsbilds nach § 303 II StGB —, sodann Vorsatz, Rechtswidrigkeit und Schuld. Abschließend ist außerhalb des Deliktaufbaus der Strafantrag nach § 303c StGB zu prüfen.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.